Пользовательское Соглашение

Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение, Договор) в соответствии со статьями 428, 435, 437 и 438 Гражданского кодекса РФ является соглашением между любым физическим или юридическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, использующим Сервис и тем самым выразившим согласие с изложенными в настоящем Соглашении условиями (далее – Пользователь), и владельцем сервиса https://storisbro.com/ (далее – Администрация).

Успешное прохождение пользователем регистрации на сервисе на веб-сайте по адресу: https://storisbro.com/ считается безусловным и полным принятием (акцептом) данного Соглашения. Настоящее Соглашение, содержит условия и положения, действие которых распространяется на каждого Пользователя Сервиса. Используя Сервис, Пользователь гарантирует, что добровольно и внимательно ознакомился со всеми условиями настоящего Соглашения и выражает свое полное и безоговорочное согласие со всеми условиями Настоящего Соглашения. Если Пользователь не согласен с каким-либо из условий, либо оно ему не ясно, то пользователь должен (обязан) прекратить использование Сервиса. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его принятия (акцепта) Пользователем.

Сервис используется Пользователем в предпринимательских, коммерческих целях, в деятельности, связанной с осуществлением предпринимательством, не для личных, семейных, домашних и иных нужд.

1. Термины и определения

1.1 Стороны договорились, что следующие ниже термины и определения для целей настоящего Соглашения будут иметь следующее значение:

«Сервис» – веб-сайт, доступный в сети Интернет по адресу: https://storisbro.com/ представляющий собой ресурс для размещения и доведения до всеобщего сведения информации, функциональные возможности, службы, инструменты, доступные для Пользователя при использовании Сайта. Сервис включает в себя совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов, функциональных возможностей и иных результатов интеллектуальной деятельности.

«Пользователь» - любое физическое или юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, использующее Сервис в предпринимательских целях и тем самым выразившее согласие с изложенными в настоящем Соглашении условиями.

«Администрация» – владелец сервиса https://storisbro.com/

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящего Договора путём успешного прохождения регистрации на сервисе https://storisbro.com/

«Стороны» - Пользователь и Администрация совместно.

«Сообщество» - раздел веб-сайта https://vk.com в виде группы, публичной страницы или встречи, созданный Пользователем для целей размещения информации.

«Контент» - принадлежащие Пользователю любые текстовые материалы, фотографии, видео, графические изображения, музыкальные произведения и другие материалы, данные, информация, а также ссылки на них, загруженные, переданные, опубликованные или иным образом распространенные на страницах Сообществ на веб-сайте https://vk.com. Пользователь заверяет и гарантирует, что Контент не является рекламой, не включает в себя рекламные объявления и не направлен на рекламирование и **(**или) продвижение каких-либо товаров или услуг**.**

«Слот» – место под Размещение информационного материала в Сообществе.

«Партнёр» - партнер Сервиса, в лице компании «ЮKassa» и общества с ограниченной ответственностью небанковской кредитной организации «ЮМани» (ОГРН 1127711000031, ИНН 7750005725, лицензия на осуществление банковских операций № 3510-К), обеспечивающий безопасные сделки между Пользователями и дающий возможность Пользователю осуществлять расчеты с другими Пользователями, производить и получать платежи при использовании Сервиса. Пользователь обязан принять все необходимые пользовательские соглашения, условия, договор-оферту Партнера, и иные документы Партнера.

«Калькулятор» – это функциональная возможность Сервиса, включающая осуществление расчета вероятной оценки эффективности размещения информационного контента (по указанным в Калькуляторе показателям) и демонстрации Пользователю достигнутых показателей на основании полученных от Сообщества данных.

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, толкуются Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими рекомендациями (RFC) международных органов по стандартизации в сети Интернет и сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих терминов.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, могут быть использованы как в единственном, так и во множественном числе в зависимости от контекста, написание терминов может быть использовано как с заглавной буквы, так и с прописной.

2. Предмет соглашения

2.1. В соответствии с настоящим соглашением Администрация:
- информирует Пользователей о наличии свободных Слотов в Сообществах других Пользователей для размещения Контента Пользователей,
- информирует Пользователей о сформированном Контенте другими Пользователями,
- предоставляет доступ к функциональным возможностям Сервиса (Калькулятор).

2.2. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация предоставляет право пользования Сервисом в соответствии с его назначением, а именно для возможности ознакомления Пользователем с информацией, размещенной на веб-сайте Сервиса по адресу: https://storisbro.com/, и функциональными возможностями Сервиса.

2.3. Предоставление услуг Сервиса осуществляется в онлайн форме, путем предоставления доступа к функционалу Сайта в сети Интернет на условиях, изложенных в настоящем Соглашении и на Сайте. Фактом оказания услуги в Формате онлайн является факт предоставления соответствующего функционала Сервиса.

2.4. Администрация вправе в одностороннем порядке в любое время изменять или дополнять Настоящее соглашение без уведомления Пользователя, а также в праве в любое время приостановить или расторгнуть настоящее Соглашение. Действующая редакция данного соглашения размещается в сети Интернет на веб-сайте Сервиса по адресу: https://storisbro.com/.

2.5. Настоящее соглашение содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего соглашения, которые отменяют и делают недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме до заключения настоящего соглашения.

2.6. Настоящее Соглашение вступает в силу в момент принятия (акцепта) всех его условий Пользователем, и продолжает действовать в полной силе до момента прекращения использования Сервиса Пользователем.

2.7. Отношения Сторон по настоящему Соглашению регулируются действующим законодательством российской Федерации независимо от места нахождения каждой из Сторон.

2.8. Администрация не участвует в формировании Контента и размещении Контента в Сообществах, не инициирует размещение Контента, не предоставляет места для размещения Контента, не выбирает получателей Контента и абсолютно не несёт ответственность за действия, совершенные Пользователем.

2.9. Настоящее Соглашение состоит из статей и пунктов, заголовки и нумерация которых сделаны в целях удобства при производстве ссылок на определенные условия и не влияют на толкование настоящего Соглашения.

2.10. В случае если любое из условий и (или) положений Настоящего Соглашения окажется/будет признано недействительным, то это не повлияет на действительность других его условий/положений и на настоящее Соглашение и его исполнение в целом, как если бы такое условие никогда не было частью настоящего Соглашения.

3. Интеллектуальные права на Сервис

3.1. Сервис, его составляющие и отдельные компоненты (в том числе, но не ограничиваясь: программы для ЭВМ, базы данных, коды, лежащие в их основе ноу-хау, алгоритмы, элементы дизайна, шрифты, логотипы, а также текстовые, графические и иные материалы) являются объектами интеллектуальной собственности Администрации, охраняемой в соответствии с российским и международным законодательством, любое использование которых допускается только на основании разрешения правообладателя.

3.2. Пользователь соглашается, что не вправе (в том числе не вправе разрешать кому-либо) изменять, создавать производные работы, совершать действия, направленные на ухудшение работы сервиса, разбирать Сервис на составляющие коды, декомпилировать или иным образом пытаться получить исходный код программного обеспечения или любой его части, за исключением случаев, когда есть письменное разрешение Администрации на совершение таких действий. В противном случае, Пользователь несет полную ответственность за подобные действия, предусмотренную международным и российским законодательством.

3.3. Соглашение не предусматривает передачу прав на интеллектуальную собственность Администрации (либо ее часть). Никакие положения Соглашения не являются уступкой прав на интеллектуальную собственность Администрации или отказом от данных прав на основании законодательства.

4. Права и обязанности сторон

4.1. **Пользователь в праве:**

4.1.1. В любое время прекратить использование сервиса.

4.1.2. Получить возможность вывода денежных средств Пользователя на условиях Партнёра.

4.1.3. Использовать функциональные возможности Сервиса в соответствии с его целевым предназначением.

4.2. **Пользователь обязан:**

4.2.1. Надлежащим образом охранять логин и пароль Пользователя, необходимые для защиты доступа к Сервису от недобросовестного использования третьими лицами, и незамедлительно уведомлять Администрацию о любых случаях недобросовестного использования посредством Обратной Связи.

4.2.2. Гарантировать, что полностью и безоговорочно самостоятельно (единолично) несёт ответственность за соблюдение им местных правил и законов, включая, помимо прочего, регистрацию в качестве юридического лица, ИП или самозанятого, положения лицензировании и налоговом законодательстве.

4.2.3. Гарантировать, что он совершеннолетний по закону государства, гражданином, которого он является, либо из которого он ведёт бизнес, чтобы использовать Сервис.

4.2.4. Оплачивать услуги третьих лиц - Пользователей посредством Партнёра.

4.2.5. Гарантировать, что полностью и безоговорочно самостоятельно (единолично) формирует Контент и (или) размещает Контенте в Сообществах и (или) инициирует размещение Контента и (или) предоставляет места для размещения Контента и (или) выбирает получателей Контента.

4.2.6. Своими силами и за свой счет решать организационно-финансовые вопросы, связанные с размещением и (или) формированием контента и (или) инициированием размещения Контента и (или) предоставлением мест для размещения Контента и (или) выбором получателей Контента, производимых в процессе расходов и гарантирует Администрации соблюдение прав третьих лиц и действующего законодательства РФ в отношениях с третьими лицами в процессе формирования и (или) размещения Контента и (или) инициированием размещения Контента и (или) предоставлением мест для размещения Контента и (или) выбором получателей Контента; гарантирует Администрации, что формирование Контента и (или) размещение Контента и (или) инициирование размещения Контента и (или) предоставление мест для размещения Контента и (или) выбор получателей Контента не нарушает действующего законодательства РФ, прав и законных интересов третьих лиц и (или) осуществляется с их добровольного согласия.

4.2.7. Гарантировать, что полностью ознакомлен и безоговорочно согласен со всеми условиями, правилами и всеми документами Партнёра.

4.2.8. Гарантировать, что будет использовать Сервис добросовестно и разумно.

4.3. **Администрация в праве:**

4.3.1. Осуществлять сервисные и новостные рассылки посредством электронной почты на e-mail Пользователя, указанный при регистрации, личный кабинет Пользователя и Социальные сети пользователя, указанные при регистрации, чтобы уведомлять Пользователя о процессах, происходящих в его личном кабинете, либо связанных с работой Сервиса и новостных событий. Если Пользователь не согласен с получением рассылок, то он в праве отказаться и написать, соответствующий запрос на социальную сеть службы технической поддержки: https://vk.com/storisbro_help

4.3.2. Не гарантировать, что информация, размещённая на Сервисе, является полностью корректной (правдивой).

4.3.3. Не предоставлять гарантий того, что Сервис может подходить для конкретных целей использования. Пользователь признает и соглашается с тем, что результат использования Сервиса может не соответствовать ожиданиям Пользователя.

4.3.4. Отказать в использовании Сервиса и заблокировать Пользователя без выплаты остатка баланса, в том числе, если выяснится, что Пользователь нарушил любое из условий настоящего Соглашения, а также любое из условий договора и (или) пользовательского Соглашения и (или) правила и (или) иного документа Партнёра.

4.3.5. По своему усмотрению, без согласования с Пользователем привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Соглашению, а также без согласия Пользователя уступить или иным образом передать все или часть своих прав и обязанностей по настоящему Соглашению любым третьим лицам.

4.4. **Администрация обязана:**

4.4.1 Приложить все разумные усилия по обеспечению стабильной работы Сервиса, постепенному его совершенствованию, исправлению ошибок в работе Сервиса, однако, Сервис предоставляется Пользователю по принципу «как есть». Это означает, что Администрация:

4.4.1.2. Не гарантирует отсутствие ошибок в работе Сервиса;

4.4.1.3. Не несет ответственность за бесперебойную работу Сервиса и его совместимость с программным обеспечением и техническими средствами Пользователя и иных лиц;

4.4.1.4. Не несет ответственность за причинение любых убытков, которые возникли или могут возникнуть в связи с (или) при использовании Сервисом;

4.4.1.5. Не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, либо обстоятельств непреодолимой силы, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и (или) выведение из строя программного и (или) аппаратного комплекса Сервиса;

4.4.2. Гарантировать, что обладает всеми правами, необходимыми для предоставления Пользователю возможности использования Сервиса по настоящему Соглашению.

4.4.1.5. Не несет ответственность за скорость и сроки передачи данных, размещения информационных материалов.

5. Документооборот

5.1. Электронный документооборот между Сторонами по настоящему Соглашению имеет юридическую силу равную юридической силе обычного письменного документооборота.

5.2. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами, направленными по электронной почте (e-mail), мессенджерам, Вконтакте. Такие документы являются документами, составленными в простой письменной форме и подписанными аналогом собственноручной подписи (адресом электронной почты, аккаунтом в социальных сетях и месседжерах), поскольку только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют

доступ к соответствующим средствам связи – адресам электронной почты и аккаунтам месседжера и социальных сетей.

5.3. Документы, отправленные по электронной почте одной Стороной, считаются полученными другой Стороной в день их фактического получения, а сроки, течение которых зависит от времени получения документа Стороной, начинают исчисляться со следующего дня.

5.4. Электронные документы, в соответствии с настоящим Соглашением, в полной мере могут быть использованы для правоотношений Сторон, в том числе могут быть использованы в качестве доказательств в правоохранительных органах, третейском суде, судебных органах, при рассмотрении споров по гражданско-правовым сделкам и т.п., а также подтверждают их действительность и юридическую силу.

6. Решение спорных вопросов

6.1. Все возникшие между Сторонами споры разрешаются путем переговоров.

6.2. Стороны пришли к соглашению, что претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров, возникших в результате исполнения настоящего Соглашения, является для них обязательным.

6.3. Претензии по настоящему Соглашению могут быть направлены Сторонами в социальной сети Вконтакте. Пользователь обязан отправить претензию на социальную сеть по адресу: https://vk.com/storisbro_help

6.4. Стороны договорились, что срок ответа на претензию составляет не более 30 календарных дней.

6.5. В случае возникновения судебного спора, дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Администрации, либо в районном, мировом суде по месту нахождения Администрации.

7. Платежи, расчёты при использовании Сервиса

7.1. Все оплаты при использовании Сервиса совершаются Пользователем посредством Партнера в соответствии с правилами, условиями и комиссиями, установленными Партнером.

7.2. За пользование определенным функционалом Сервис (Калькулятор) с Пользователя может взиматься плата в соответствии с тарифами, определенными на Сайте.

Услуга предоставления/доступа к Калькулятору считается оказанной с момента демонстрации Пользователю достигнутых показателей на основании полученных от Сообщества данных.

7.3. Стороны не подписывают акты. Обязательства сторон считаются исполненными надлежащим образом при отсутствии претензий со стороны Пользователя в течение 3 (трех) календарных дней после предоставления Калькулятора.

В случае, если Пользователь посчитал, что предоставленная услуга ненадлежащего качества, он обязан направить в адрес Администрации мотивированную претензию не позднее 3 (трех) календарных дней с даты предоставления услуги. Претензии, направленные позднее

указанного срока, не принимаются. Все претензии направляются на социальной сети службы технической поддержки: https://vk.com/storisbro_help

7.4. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь соглашается с тем, что Администрация не несёт ответственность за проведение платежей.

7.5. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь соглашается с тем, что Администрация посредством Партнера может осуществлять оплаты услуг Сообществ, сторонних сервисов, третьих лиц, как Агент по поручению Принципала.

7.6. Администрация не несёт ответственности за любые суммы комиссий, которые могут взиматься Партнером при перечислении или получении любых платежей в рамках Сервиса. Пользователь соглашается с вышеуказанным условием, и самостоятельно несёт риски (ответственность), связанные с выбранным им способом получения денежных средств или оплаты услуг других Пользователей, такие как: комиссии Партнера, комиссии партнёров Партнера, вознаграждение Администрации, предусмотренное партнерским договором Администрации и Партнера, включаемое в состав расчетов при использовании Сервиса Пользователями.

7.7. Администрация обеспечивает размещение на Сервисе платежной страницы для осуществления Пользователем оплаты посредством Партнера, для внесения Пользователем необходимых реквизитов оплаты. При этом Пользователь соглашается с тем, что Администрация не участвует в процессе осуществления платежей, не является платежной системой, не осуществляет процессинг платежей и абсолютно не несёт ответственности за проведение платежей.

7.8. Пользователь может осуществить пополнение баланса на Сайте посредством Партнера, при этом до момента предоставления права пользования/доступа к функционалу Сервиса, расчету с другими Пользователями денежные средства принадлежат Пользователю.

7.9. Согласно пункту 4 ст. 453 ГК РФ "Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон". Т.е. после оплаты доступа к услугам Сервиса, предоставляется право использования интеллектуальной собственности Сайта и договор считается исполненным.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны определяют, что информация, касающаяся исполнения настоящего Соглашения, является полностью конфиденциальной и не может быть передана ни одной из Сторон третьим лицам без однозначного на то предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда такая информация должна быть передана в силу применимого законодательства, или когда передача такой информации предусмотрена настоящим Соглашением, либо когда информация не может не стать очевидной при исполнении настоящего Соглашения. При этом Администрация по настоящему Соглашению вправе без уведомления Пользователя предоставить по требованию уполномоченных государственных и/или муниципальных органов информацию о Пользователе и его совершенных действиях.

8.2. Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты конфиденциальной информации как минимум с такой же степенью тщательности, с какой она защищает собственную конфиденциальную информацию. Каждая из Сторон должна обеспечить соблюдение конфиденциальности со стороны своих работников, аудиторов, консультантов и иных лиц, привлеченных ею в связи с заключением и исполнением настоящего Соглашения, и

несет ответственность за соблюдение ими конфиденциальности в отношении полученной информации.

8.3. Обязательство защищать и хранить в секрете конфиденциальную информацию не распространяется на информацию, которая:

8.3.1. на момент раскрытия являлась или стала всеобщим достоянием, иначе как вследствие нарушения, допущенного принимающей Стороной; или

8.3.2. становится известной принимающей Стороне из источника, иного чем раскрывающая Сторона, без нарушения принимающей Стороной условий настоящего Соглашения, что может быть удостоверено документами, достаточными для подтверждения того, что источником получения такой конфиденциальной информации является третья сторона; или

8.3.3. была известна принимающей Стороне до ее раскрытия по настоящему Соглашению, что подтверждается документами, достаточными для установления факта такого обладания конфиденциальной информацией; или

8.3.4. была раскрыта с предварительного письменного разрешения раскрывающей Стороны.

8.4. Ни одна из Сторон не вправе использовать информацию и документы, носящие конфиденциальный характер по настоящему Соглашению, самостоятельно в личных целях или в целях извлечения прибыли вне рамок исполнения настоящего Соглашения.

8.5. В случае недобросовестного использования или разглашения конфиденциальной информации, потерпевшая Сторона вправе потребовать возмещения прямых доказанных убытков, причиненных ей таким недобросовестным использованием либо разглашением конфиденциальной информации.

8.6. Условия об охране конфиденциальной информации в соответствии с положениями настоящего раздела действуют в течение всего срока действия настоящего Соглашения, а также в течение 3 (трех) лет с момента его прекращения/расторжения.

Контакты:

Социальная сеть технической поддержки: https://vk.com/storisbro_help